ABC（2022）6001-1

农户贷款借款合同（网络版）

合同编号：_____

尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款），注意本合同涉及数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等内容的条款。请关注个人信息保护的相关法律法规，了解自己的权利义务，合理审慎提供个人信息，维护自身合法权益。如对本合同有任何疑问，请向贷款行咨询，或者咨询您的律师和有关专业人士。如需进行业务咨询和投诉，请拨打中国农业银行客服热线：95599。

您点击本合同下方“同意”按钮，即表示您作为我行客户已全部知晓并充分理解合同内容和含义，愿意遵守本合同，双方意思表示一致。

借款人：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

微信号：_____

贷款人：中国农业银行股份有限公司_____支行

第一条 借款

1.1 借款额度人民币（大写）_____。**上述借款额度为非承诺性额度，系贷款人根据本合同签订时对借款人的信用状况评价而确定的，借款人单次或每次申请提款时，贷款人有权重新评估借款人的信用状况，以决定是否发放单笔借款，该借款额度不构成贷款人必然的放款义务。**

1.2 额度有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

1.3 用款方式为以下第_____种：

（1）自助可循环方式。借款人可以在本合同1.1和1.2约定的借款额度和有效期限内向贷款人申请借款，支持随借随还（自借款发生日次日起，借款人可随时还款），一次或分次提取借款，借款额度可循环使用。单笔借款期限最长不超过_____个月，且到期日不超过额度有效期。

（2）自助非循环方式。借款人可以在本合同1.1和1.2约定的借款额度和有效期限内向贷款人申请借款，支持随借随还（自借款发生日次日起，借款人可随时还款），一次或分次提取借款，借款额度非循环使用。单笔借款期限最长不超过_____个月。

1.4 借款用途：_____。

1.5 借款人可通过贷款人的网上银行、掌上银行、自助服务终端、智能支付终端等自助渠道及柜面办理用款和还款。**自助渠道的增加或减少以贷款人的通知或公告为准。**

1.6 未满足下列条件之一的，贷款人有权不提供本合同项下借款：

（1）借款人根据贷款人要求提供真实、完整、有效的信息；

（2）借款人满足贷款人关于支付管理的规定；

（3）借款人申请提款时的信用状况较本合同签订时，未发生不利变化；

（4）借款人未出现其他影响借款安全的重大不利情形；

（5）借贷双方约定的其他条件。

1.7 **借款人未能落实本合同 1.6 所约定条件的，贷款人有权采取调减或取消本合同项下借款额度、对本合同项下借款重新审批、解除本合同等一项或多项措施。**

第二条　**借款利率（为年化利率，采用单利方式计算）**

2.1 **本合同项下借款利率按以下第____种方式确定：**

（1）固定利率：执行利率按照 _____（合同签订日/借款发放日）前一日_____（1年期/5年期以上）LPR（LPR是Loan Prime Rate的缩写，是指全国银行间同业拆借中心每月20日（遇节假日顺延）公布的贷款市场报价利率，目前包括1年期和5年期以上两个品种。用款期限在5年（含）以下的贷款适用1年期LPR，用款期限在5年以上的贷款适用5年期以上LPR）_____（加/减）_____（大写）bp（1bp=0.01%）确定。单笔借款期限内如遇LPR调整，借款执行利率不随之调整。

（2）浮动利率：执行利率按照借款发放日前一日_____（1 年期/5 年期以上）LPR_____（加/减）_____（大写）bp（1bp=0.01%）确定，加减点水平在借款期限内保持不变。借款期限内如遇 LPR 调整，执行利率按本合同 2.2 约定的方式进行浮动，利率调整以 12 个月为一个周期。

2.2 **浮动利率的调整：借款发放后，如遇LPR调整，借款执行利率按本合同2.1(2)约定的月数（从借款发放之日起至次月的借款发放日的对应日为一个月，以此类推；如无借款发放日的对应日，则为次月最后一天）为一个调整周期进行调整。第一周期执行的LPR为借款发放日前一日借款期限对应的LPR，此后每周期执行的LPR为借款发放日在该周期首月借款对应日前一日借款期限对应的LPR；如无借款发放日的对应日，则自该月最后一天起调整。各方按调整后LPR和本合同约定的借款利率加减点（加减点水平在借款期限内固定不变）确定新的借款执行利率。**

2.3 **本合同项下借款按实际天数计算利息，计息公式为：利息＝本金×实际天数×日利率（采用等额本息和等本递减还款方式的，按本合同 4.2 约定的计算公式执行），日利率的换算公式按人民银行相关规定执行，日利率=借款利率/360。合同履行期间，如遇国家调整贷款利率政策或计息管理办法并应适用于本合同项下借款时，各方按调整后的规定执行。**

2.4 **除本合同2.1约定的利率调整情形之外，贷款人有权决定在本合同2.1约定的借款执行利率基础上，为本合同项下借款确定相比约定更低的执行利率。贷款人有权根据情况确定或调整该更低的执行利率的执行期间，亦有权调整或取消该更低的执行利率。**

2.5 **借款年化利率，是指以对借款人收取的所有借款成本与实际占用借款本金的比例计算、并折算为年化形式的利率。本合同项下不存在与借款直接相关的任何费用。本合同中借款利率、借款执行利率即是指借款年化利率，是以对借款人收取的利息成本计算的年化利率。**

上述借款成本不包括根据本合同约定可能发生的或有成本，如借款逾期或违约使用借款可能产生的罚息或复利等。

2.6 **本合同项下借款年化利率、借款利率、借款执行利率系采用单利方法计算。本合同中约定的贷款人依据中国人民银行规定对应付未付利息计收复利等情况除外，详见本合同第8.4条。**

2.7 **本合同记载的借款额度、借款期限、利率（利率调整按本合同约定规则执行）等与贷款人业务系统产生的相关电子记录记载不一致时，以贷款人业务系统产生的相关电子记录为准，相关电子记录为本合同的组成部分。**

第三条　借款提取

3.1 **借款金额以借款人每次实际支用借款金额为准。**

3.2 自主支付。贷款人将借款划入借款人在贷款人处开立的结算账户，账号：_____，自主支付金额人民币（大写）_____。借款人应保留用途证明材料，按贷款人的要求告知借款资金支付情况，并按贷款人要求及时提供借款资金使用记录和与用款相关的商务合同、发票及其他凭证等相关资料。贷款人可以通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核实贷款支付是否符合约定用途。

3.3 受托支付。受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将借款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。受托支付信息：

收款人户名	收款账号	金额（元）

3.4 对采用受托支付方式的，借款人对支付信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。**借款人的支付委托申请存在与约定不符、交易资料不完备或者不真实等情形的，贷款人可以不发放、不支付相应的借款；因支付信息不真实、不准确、不完整导致借款资金支付差错、失败或延误，由此造成借款人对交易对手违约或者形成其他损失的，借款人自行承担责任。**

借款人承诺：贷款人将借款资金按约定支付到受托支付账户，即视同贷款人已依据约定向借款人发放借款，借款人了解并自愿承担相关风险。

3.5 **法律法规调整个人借款资金支付方式的，贷款人将依据相关规定执行。**

3.6 借款人发生信用状况下降，借款资金使用出现异常，违反本合同借款支付约定，以化整为零、提供虚假资料等方式规避贷款人受托支付等情形的，贷款人可与借款人协商补充借款发放和支付条件，或停止借款发放和支付，提前收回已发放借款。

第四条 还款

4.1 还款账号：_____。

4.2 借款人与贷款人约定按以下第_____种方式还本付息。

（1）利随本清，到期一次性归还借款本息。

（2）按___（月/季/半年/年）结息，到期还本。结息日为每_____（月/季末月/半年末月/年末月）的20日。借款人须于每一结息日前将应付利息存入本合同4.1约定的账户。如本金偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。

（3）_____（等额本息/等本递减）分期还款。借款发放后，每_____个月为一个还款周期，还款日为第_____种。（1.每期末月的公历20日；2.每期末月的借款对应日，无借款对应日的，以该还款周期末月的最后一日为还款日。）**每期还款金额由借款人向贷款人查询。**

等额本息还款法：

$$每期还款额=\frac{借款本金\times期利率\times(1+期利率)^{借款期数}}{(1+期利率)^{借款期数}-1}$$

等本递减还款法：

$$每期还款额=\frac{借款本金}{借款期数}+(借款本金-累计已还本金额)\times期利率$$

4.3 **具体还款方式以贷款人业务系统产生的相关记录为准。**

4.4 借款人应于**还款日当天17:00前**在约定的还款账户内存入足以偿还借款本息及其他应付的款项，并授权贷款人直接从该账户中划收。合同履行期间借款人要求变更指定还款账户的，须经贷款人同意，并到贷款人处办理还款账户变更手续。

4.5 借款人的还款，除双方另有书面约定外，按以下顺序清偿：

（1）借款人与贷款人之间存在数笔到期债务，且借款人的还款不足以清偿全部到期债务的，借款人的给付所清偿的债务及抵充顺序，由贷款人确定。

（2）贷款人依照法律法规规定或者本合同约定，对借款人行使抵销权的，所抵销的债务及抵充顺序，由贷款人确定，双方另有约定的除外；贷款人依法行使代位权时，次债务人向贷款人的给付所清偿的债务及抵充顺序，由贷款人确定，各方另有约定的除外。

4.6 **借款人的还款不足以清偿应付债务数额的，贷款人可以选择将还款用于清偿本金、利息、罚息、复利、违约金或实现债权的费用。**

第五条 提前还款

5.1 借款人可通过自助或非自助方式提前归还部分或全部借款本息。

5.2 借款人应先支付罚息、复利及当期借款本息以及其他需要优先支付的款项，再提前偿还借款本金。

5.3 借款人提前偿还部分借款的，重新计算剩余借款的还款额，尚未归还的借款仍按本合同第二条约定的借款利率计付利息。

第六条 借款人的权利和义务

6.1 有权按照本合同约定取得和使用借款。

6.2 经与贷款人协商一致，有权部分或全部提前归还借款，并按照实际借款期限支付利息。

6.3 有权按照合同约定，选择通过柜面或贷款人的网上银行、掌上银行、自助服务终端、智能支付终端等自助渠道办理用款和还款。

6.4 按时足额还本付息，支付有关费用。不得将借款用于有价证券、期货等方面的投机经营及股本权益性投资，不得用于其他国家法律法规明令禁止的领域。

6.5 向贷款人如实披露其婚姻状况，如实告知任何已经发生或正在发生的、可能影响其财务状况和偿债能力的事项，包括但不限于债务和担保负担、诉讼、仲裁、其他行政程序或索赔事件。除已向贷款人书面披露的情形以外，借款人没有任何可能影响本合同履行的其他重大负债（包括或有负债）、违约行为、诉讼、仲裁事项或其他影响其资产的重大事宜。

6.6 借款人有义务接受和配合贷款人进行贷后监督检查、借款支付核查、反欺诈、反洗钱等核查以及贷款逾期催收等，方式包括但不限于手机短信、电子邮件、纸质信函、自动语音、人工语音、人工上门等。贷款人有权要求借款人定期向贷款人报告借款资金支付情况，并在规定的时间内提供所借款项的用途证明。如经贷款人核实，借款人不符合贷款发放条件而未予放款时，借款人无异议。

6.7 发生下列事件时，借款人应立即书面通知贷款人：

（1）住所地、通信地址、联系电话、工作单位及收入状况等发生变动；

（2）借款人涉入重大诉讼或仲裁，或因违法行为涉入刑事案件；

（3）出现其他不利于贷款人债权实现的事项。

6.8 借款人出现全部或者部分丧失还款能力或关联房产被查封、拍卖、变卖等情形时，应立即书面通知贷款人，并在贷款人要求时限内追加担保或落实贷款人认可的其他债权保全措施。

6.9 借款人实施下列行为，应提前十五日书面通知并征得贷款人同意：

（1）为他人债务提供保证担保或以其主要财产向第三人抵押、质押，可能影响借款人偿债能力的；

（2）借款人实施足以引起本合同债权债务关系发生重大变化或者影响贷款人债权实现的其他重大不利情形。

6.10 借款人不以抽逃资金、转移资产或擅自转让股份等任何方式逃避对贷款人的债务，不从事损害贷款人利益的其他行为。

6.11 借款人同意接收贷款人通过手机短信、电子邮件、纸质信函、电话等渠道发送或告知的与借款相关的信息服务及相关通知。借款人如遇手机号码、电子邮箱、联系地址等变更、暂停、遗失、被盗等情况，应及时通知贷款人，以免借款信息泄露。**若未来中国农业银行决定对信息服务收取费用，按国家有关规定和双方约定执行。**

6.12 法律法规规定或者各方约定的其他权利义务。

第七条 贷款人的权利和义务

7.1 有权了解并检查借款人基本情况、借款使用情况。

7.2 借款人出现全部或者部分丧失还款能力或关联房产被查封、拍卖、变卖等情形时，贷款人可以要求借款人在限定的时限内追加担保、落实贷款人认可的其他债权保全措施，也可停止发放借款或提前收回借款。

7.3 **贷款人有权根据借款人在本合同项下借款额度使用情况、借款人在其他金融机构的授信或用信额度以及借款人的财务状况、信用状况、经营成果、现金流量、风险状况变化等因素，重新核定或调整借款人在本合同项下的借款额度和额度有效期限。贷款人如需调减借款人尚未使用的本合同项下借款额度、取消本合同项下全部借款额度，或缩短额度有效期限的，贷款人将以口头、书面或者其他形式通知借款人。**

7.4 **借款人未按约定及时归还或支付借款本金、利息及其他应付款项和费用的，贷款人有权直接从借款人在中国农业银行各机构开立的账户中划收，依据法律法规或双方约定不得划收的账户除外。**

7.5 **贷款人在办理本合同项下相关业务及履行风险管理程序时，可根据需要向金融信用信息基础数据库查询、下载、复制、打印、保存和使用借款人的信用报告、个人信息和包括信贷信息在内的信用信息；贷款人有权依据相关法律法规，实施贷款风险分类级次调整，将与本合同有关的信息（包括但不限于贷款形态分类及其调整、贷款逾期信息等）和借款人的其他相关信息提供给金融信用信息基础数据库。借款人授权贷款人查询、下载、复制、打印、使用其账户信息，包括但不限于交易流水、对账单，用于贷款人审查审批、贷后管理，及作为资料/证据材料向监管机关、司法机关、仲裁机构、公证机构提交；借款人授权贷款人在包括但不限于资产证券化、债权转让、批量资产处置等情况下，可以披露、使用担保物的登记资料。关于个人信息保护的条款详见本合同第十三条。**

7.6 基于维护和提升客户体验、进行贷后管理等目的，贷款人可通过手机短信、电子邮件、纸质信函、自动语音、人工语音等方式向借款人发送与借款相关的产品及服务信息，借款人可通过拨打贷款人客服热线等方式退订上述服务**（贷后管理相关信息除外，如贷款逾期催收信息、借款支付核查、反欺诈、反洗钱等核查信息等）**。

7.7 依据本合同约定按时足额向借款人发放借款。

7.8 法律法规规定或各方约定的其他权利和义务。

第八条　违约责任

8.1 在借款人履行本合同约定义务的前提下，因贷款人原因未按期足额向借款人发放借款的，造成借款人损失的，贷款人应依法承担违约责任。

8.2 **借款人未按约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在借款执行利率基础上上浮百分之伍拾计收罚息，直至本息清偿为止。逾期期间，如遇LPR调整，执行固定利率的，罚息利率保持不变；执行浮动利率的，罚息利率按本合同2.1(2)约定的借款利率调整周期进行调整。**

8.3 **借款人未按约定提供用途证明，或提供虚假用途证明，或未按本合同约定用途使用借款的，贷款人对违约使用部分从违约使用之日起在本合同约定的借款执行利率基础上上浮百分之壹佰计收罚息，直至本息清偿为止。借款人不配合贷款人核查借款用途或违约使用之日无法查明的，从借款发放之日起按本款约定计收罚息。在此期间，如遇 LPR 调整，执行固定利率的，罚息利率保持不变；执行浮动利率的，罚息利率按本合同 2.1(2)约定的借款利率调整周期进行调整。**

8.4 **对应付未付利息，贷款人依据中国人民银行规定计收复利。应付未付利息包括借款期内产生的应付未付利息（含违约使用罚息）和借款逾期后产生的应付未付利息（含逾期罚息和违约使用罚息）。借款期内产生的应付未付利息，在借款期内按合同约定借款执行利率计算复利，自借款到期之日起，按逾期借款利率计算复利；逾期借款的应付未付利息，**

按逾期借款利率计算复利。

8.5 **借款人发生下列情形之一的，贷款人有权限期纠正违约行为、要求借款人在限定的时限内追加担保、落实贷款人认可的其他债权保全措施，有权停止发放借款、调整额度有效期限、提高借款执行利率、提前收回已发放借款，冻结、调减、终止借款额度，有权宣布借款人与贷款人签订的其他借款合同项下借款立即到期，或者采取其他债权维护措施，并有权在遭受损失时要求借款人全额赔偿。**

（1）未按约定提供用途证明，或提供虚假用途证明，或未按约定用途使用借款；

（2）未按约定按期足额偿还本合同项下或其他与贷款人发生的债务；

（3）借款人在贷款人、农业银行其他分支机构或其他金融机构发生的其他债务，出现逾期或存在不良信用记录；

（4）死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；

（5）声明不实或违反本合同项下所作的任何保证或承诺；

（6）违反本合同其他约定；

（7）借款人违反国家有关反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税、制裁合规等相关法律法规或违反贷款人关于反洗钱、反恐怖融资、反欺诈等相关要求；

（8）发生其他影响贷款人债权实现的情形或法律法规规定的其他情形。

8.6 **因借款人违约致使贷款人采取诉讼方式实现债权的，借款人应当承担贷款人为此支付的律师费、差旅费及其他实现债权的费用。**

第九条　合同变更

9.1 本合同生效后，经协商一致，可变更本合同约定，并另行签订变更协议。本合同另有约定的除外。

9.2 借款人变更借款期限、还款方式、借款利率种类、还款账号等贷款要素的，需提前十个工作日提出书面申请，经贷款人同意后办理变更手续。

第十条　争议解决

本合同在履行过程中若发生争议，可协商解决，协商不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。争议解决期间，对不涉及争议的内容，双方需继续履行。

第十一条　送达条款

11.1 **借款人同意并确认将在本合同中记载的、或在贷款人处留存的通讯地址作为本合同项下合同履行、争议解决等相关的法律文书的送达地址。**相关法律文书通过专人递送或邮寄到该地址即视为送达。

11.2 **借款人同意，贷款人或争议有权管辖机构还可以通过电子送达方式向借款人送达相关法律文书，包括本合同中记载的、或借款人在贷款人处留存的移动电话（短信）、传真、电子邮箱、QQ、微信及其它电子方式。**

11.3 送达地址及方式的适用范围包括：本合同项下各类通知、协议等文件，以及争议解决程序中的相关文件和法律文书（包括但不限于调解、仲裁、一审、二审、再审、执行等程序）。

送达地址或方式需要变更的，借款人应当**提前七个工作日书面通知贷款人**，变更自贷款

人实际收到通知时生效。**未能提前书面通知的，视为未变更。**

因借款人提供的送达地址或方式不准确、不真实，或者送达地址方式变更后未及时通知贷款人，或者借款人、借款人指定代收人（无论借款人是否指定代收人，贷款人均可向其法定代表人或负责人送达）拒绝签收，导致有关法律文书未被实际接收的，由借款人自行承担由此产生的法律后果。邮寄送达的，以邮件回执上注明的退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日；以电子方式送达的，自进入借款人指定系统之日视为送达之日。

11.4 同时约定送达地址及电子送达方式的，送达到借款人指定地址与电子送达具有同等法律效力。就同一事项或法律文件采取多种方式送达的，均具有送达效力，以最先送达日为送达之日。

11.5 本送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款效力的影响。

第十二条　费用、增值税及发票

12.1 **农业银行的服务价格依据相关法律法规规定的程序制定和调整，并在营业场所和门户网站公示。农业银行将严格按照依据相关法律法规制定和调整的服务价格收取费用。农业银行调整服务价格或变更服务合同，借款人不同意的，可在清偿本合同项下全部债务后解除本合同；各方协商一致的，也可以变更相关服务和对应合同内容。为履行本合同需向第三方支付的费用由各方依据相关法律法规的规定承担，法律法规未作规定的，由各方协商承担。农业银行因增值税等国家税收相关法律法规调整而调整服务价格的，不受本条前述内容约束。**

12.2 本合同项下贷款人向借款人收取的符合国家税务征收相关法律法规规定的应税事项的款项中均已包含增值税。增值税税率根据国家法律法规的规定确定，在合同履行期间，**如遇国家税务管理法律法规进行调整，贷款人将相应调整税率等相关内容。**

12.3 贷款人将根据国家法律法规的规定向借款人开具增值税专用发票或增值税普通发票。

12.4 借款人要求开具增值税专用发票的，应保证自身具有经主管税务机关认可的“增值税一般纳税人”资质和国家法律法规规定的其他条件。借款人需向贷款人提供企业名称、联系人、地址、电话、开户行、账户名称、账号等开具增值税专用发票所需的信息，贷款人有权要求借款人提供上述条件的证明，借款人不予提供的，贷款人可以拒绝借款人索取本合同项下增值税专用发票的要求。

12.5 在贷款人收到借款人应税款项后360日内，借款人有权要求开具发票。发票由贷款人或贷款人指定的开票机构开具。**借款人逾期未索取增值税发票的，贷款人可不再提供增值税发票。**

12.6 **因借款人的原因导致贷款人向其开具增值税专用发票或增值税普通发票错误的，由借款人自行承担责任，且贷款人有权要求借款人承担因此给贷款人造成的损失或其他不利后果。对于需要进行作废处理或开具红字发票的情况，借款人有义务配合贷款人完成相关发票的处理事宜。**

12.7 **因贷款人的原因向借款人开具增值税专用发票或增值税普通发票错误的，借款人有权要求贷款人重新提供，由此给其造成的损失，由贷款人承担，对于需要进行作废处理或开具红字发票的情况，借款人有义务配合贷款人完成相关发票的处理事宜。**

第十三条　个人信息保护

13.1 **为提供贷款服务、履行合同和开展风险管理的目的，贷款人将根据国家规定及业务需要，在满足法律法规要求的前提下收集、存储、使用、加工、传输、提供、删除以下信息：**

13.1.1 **借款人个人基本信息（身份信息、家庭基本信息、联系方式、居住地址、婚姻状况、教育、职业）、家庭经营信息、已取得合法有效授权的的第三方合作机构提供的借款人个人信息（包括但不限于为农业银行提供数据服务所必要的第三方数据服务合作机构及/或与农业银行开展农户贷款业务合作的第三方合作机构）。**

借款人应充分了解：一般个人信息一旦泄露或非法使用，可能损害借款人的隐私权，干扰借款人的日常生活。

13.1.2 **敏感个人信息：借款人生物识别信息、信用信息（已有的贷款品种、贷款金额、信用卡授信额度及透支余额、相关还款责任信息、还款记录）、财产信息（家庭收支信息、资产负债信息）、家庭成员健康信息、金融账户信息、贷款调查位置信息。**

本业务下贷款人在信贷审批、贷后管理、额度管理、资信核查、异议处理和后续风险管理等工作的处理目的和使用范围内，有必要处理上述信息。

借款人应充分了解：敏感个人信息一旦泄露或非法使用，可能导致借款人的人格尊严受到侵害，或者人身和财产安全受到危害。

13.1.3 **各方同意，本合同13.1.1和13.1.2信息为贷款人信贷审批、贷后管理、额度管理、资信核查、异议处理和后续风险管理等相关银行业务所必需。如果任何一方不同意贷款人收集以上信息，可能导致贷款人无法按本合同约定提供相关的服务或履行贷款人需向借款人承担的义务。**

13.2 **为履行本合同及满足国家监管要求，在符合国家法律法规的情况下，贷款人将向中国人民银行金融信用信息基础数据库或其他合法设立的征信机构、依法设立的资信评估机构（或有关法律、监管机构许可的类似机构）、反洗钱相关机构、行政机关、司法机关或其他有关单位，提供借款人个人基本信息（身份信息、联系方式、账户信息、职业和居住地址）、个人信贷交易信息（在贷款人处的贷款流程信息、授信信息、违约信息、负债信息、担保信息、还款信息，贷款人核发的信用卡授信额度、透支余额）。**

为提供更优质金融服务之目的，若借款人通过第三方合作机构提供的渠道或数据向农行申请贷款，贷款人可能向第三方合作机构提供借款人个人基本信息（身份信息、联系方式、居住地址等）、本合同项下信贷信息（贷款流程信息、贷款要素）。贷款人承诺将向第三方合作机构明确其保护个人信息的职责，并要求其承担相应保密义务。

为追索借款人未清偿款项之目的，贷款人可能将借款人的个人基本信息（身份信息、联系方式、居住地址等）、本合同项下信贷信息（合同信息、凭证信息）提供给包括但不限于与贷款人签订保密协议的第三方合作机构（包括催收、诉讼合作服务机构及其他外包作业机构）。相关合作机构将为处理本合同项下事务之目的接触并按照贷款人的业务需要在必要范围内使用相关方的个人信息。贷款人承诺将向第三方合作机构明确其保护相关方个人信息的职责，并要求其承担相应保密义务。

13.3 **贷款人承诺将严格遵守法律法规规定，加强对个人信息的保护，严格按照约定目的处理个人信息，不做篡改或违法使用，并采取有效措施防止个人信息被滥用、非法使用、泄露或出售，确保信息安全。如违反个人信息保护相关法律法规规定及本协议的约定，贷款人将依法承担相应法律责任。**

13.4 **贷款人仅在中国大陆境内保存上述个人信息，并仅会在为实现前述目的、满足适用法律法规及监管规定的要求以及应对可能的争议解决（如诉讼）所必需的时间内留存您的上述个人信息。在留存时限届满后，贷款人会删除或匿名化处理您的个人信息。**

借款人如需撤回对个人信息的处理同意，或修改授权给贷款人的个人信息，可通过中国农业银行柜台、电子渠道、客服电话95599等方式联系贷款人进行修改或删除。

13.5 **本合同项下与个人信息保护相关的通用规则，如借款人行使法律规定权利的方式和程序等，请参见中国农业银行在官方网站发布并不定时更新的《中国农业银行股份有限公司隐私政策（个人版）》的相关内容。**

第十四条　其他事项

14.1 本合同所称“期限届满”或者“到期”包括本合同项下任一债务的履行期限届满，以及贷款人依照法律法规规定或者本合同的约定宣布本合同项下任一债务提前到期的情形。

14.2 **贷款人在此授权农业银行其他分支机构可以按照本合同约定行使贷款人在本合同项下的权利（包括但不限于贷后管理、反欺诈、反洗钱等核查、贷款催收和清收等），或者代为履行信用发放等本合同项下的义务，或承接管理本合同项下借款，借款人对该等行为均予认可，并承受该等行为在本合同项下相应产生的法律后果。**

14.3 本合同履行期间，贷款人对借款人的任何迟延或违约行为作出的任何宽容、宽限或延缓执行本合同项下贷款人应有权益或权利，均不影响、限制或损害贷款人依据本合同和有关法律法规应享有的权益或权利，也不视为贷款人对延误或违约行为的认可/许可，不视为贷款人现在或未来放弃采取追究或救济行为的权利。

14.4 **在本合同有效期内，如果任何法律法规的颁布或修改，导致贷款人无法继续履行本合同或本合同部分条款的，贷款人有权取消尚未发放的借款并根据有关规定采取相应措施，因此所产生的责任由各方依据法律法规的规定承担，法律法规未作规定的，由各方协商确定。**

14.5 借款人在申请借款时，借款人应留存真实有效的名称、通信地址、联系方式等信息，如有变更，借款人应及时通知贷款人。因借款人留存信息有误或未及时通知贷款人变更信息导致的不利后果由其本人承担，对贷款人造成损失的，应承担赔偿责任。

14.6 **借款人申请借款时所填内容是本合同的组成部分，本合同项下业务办理过程中贷款人在网上银行、掌上银行、自助服务终端、营业网点等渠道向借款人作出的提示、公告、通知等信息材料均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。**

14.7 **除非有可靠、确定的相反证据，贷款人有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部账务记载，贷款人制作或保留的借款人办理提款、还款、付息等业务过程中发生的单据、凭证、电子记录及贷款人催收贷款的记录、凭证，均构成有效证明借款人、贷款人双方之间债权关系的确定证据。**

14.8 **贷款人依照法律法规规定或者合同约定行使抵销权、解除权或扣划相关款项（约定还款账户扣划除外）的，借款人的异议期间为七个工作日，自贷款人以书面、口头或者其他形式通知之日起计算。**

14.9 **借款人与其交易对象就本合同项下借款支付对应的交易产生任何纠纷，应由双方协商或通过法律途径解决。本合同项下所有承诺、声明、保证、义务和责任等约定仍应正常履行。借款人与交易对象的基础买卖合同被确认无效、变更、撤销、解除的，贷款人有权根据情况单方面解除与借款人的借款合同或采取其他相应措施。本合同被解除时，借款**

人应按要求归还借款本息及其他应付款项，并同意贷款人有权要求其交易对象将借款人结欠借款本息及其他应付款项由交易对象账户直接划至贷款人指定账户，用于偿还本合同项下债务。

14.10 **借款人应严格遵守有关国际及国内反洗钱、反恐怖融资、反逃税等法律法规；配合并接受贷款人反洗钱、反恐怖融资、反逃税与制裁合规工作的相关调查或审查，如实提供贷款人要求的相关信息与资料，配合贷款人采取相应管控措施。因违反国际或国内反洗钱、反恐怖融资、反逃税与制裁合规法律法规等产生的不利后果由借款人自行承担，由此给贷款人或第三方造成损失的（包括但不限于经济损失、行政处罚等），借款人应予赔偿。**

14.11 本合同所称法律法规包括中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释及其他具有法律效力的规定。

14.12 本合同在借款人点击“同意”并通过K宝、K令、人脸识别等我行安全认证措施，系统显示“签约成功”后，合同生效。

借款人声明：贷款人已依法向我方提示了本合同相关条款（特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款），应我方要求对相关条款的概念、内容及法律效果做了说明，我方已经知悉并理解上述条款。

签订日期：　　年　　月　　日